

1500373-46.2020.8.26.0651

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO BALDI MARCHETTI

Comarca: Valparaíso

Foro: Foro de Valparaíso

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2209465/2020 - DEL.POL.VALPARAISO, 8896720 - DEL.POL.VALPARAISO, 1214/19/221 -
DEL.POL.VALPARAISO, 2209465 - DEL.POL.VALPARAISO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE SANTANA CONCEICAO

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valparaíso

Foro de Valparaíso

1ª Vara

Rua Padre Mauro Eduardo s/nº, Valparaíso-SP - cep 16880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500373-46.2020.8.26.0651 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500373-46.2020.8.26.0651

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2209465/2020 - DEL.POL.VALPARAISO, 8896720 - DEL.POL.VALPARAISO, 1214/19/221 -
DEL.POL.VALPARAISO, 2209465 - DEL.POL.VALPARAISO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE SANTANA CONCEICAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO BALDI MARCHETTI

Vistos.

ALEXANDRE SANTANA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 21 de setembro de 2019, por volta das 12h15min, na Penitenciária de Valparaíso, neste município e comarca, trouxe consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (um) invólucro plástico contendo a droga conhecida por "maconha".

Foi determinada a notificação do acusado para oferecimento de defesa prévia (fls. 69/70).

Notificado (fls. 97), o réu apresentou defesa prévia (fls. 102/104).

A denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Durante o curso da instrução foi tomado o depoimento das testemunhas pelas partes. O réu foi regularmente interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal diante da demonstração da autoria e materialidade do delito. A combativa Defesa, por sua vez, sustentou que a prova é frágil para amparar o decreto condenatório, não restando comprovada a narcotraficância imputada ao réu. Requereu a absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

A ação penal é procedente.

No âmbito da materialidade, a prova é constituída pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05); auto de exibição e apreensão (fls. 06); laudo de exame toxicológico (fls. 14/16); e, em conformidade com o disposto no artigo 167, do Código de Processo Penal, pela prova oral produzida.

Tocante à autoria, certo é que o acusado negou a prática dos fatos narrados na denúncia.

Não obstante o relato do acusado, a prova ora colhida sob o crivo do contraditório confirma a autoria delitiva.

O agente penitenciário Marcos Aurélio Fagundes da Silva disse na fase administrativa que prestava serviço acompanhando o trabalho dos sentenciados do CPP local, que estavam prestando serviços na Penitenciária, quando um indivíduo com uma motocicleta jogou uma sacola plástica e o sentenciado Alexandre Santana Conceição a pegou e demonstrou comportamento estranho. Ao indagá-lo o réu apresentou uma sacola onde havia erva esverdeada aparentando ser maconha. Em juízo corroborou a versão anteriormente exposta.

No mesmo sentido o depoimento do agente penitenciário Reginaldo de Brito Caroli.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, anotando-se que as palavras das testemunhas se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez.

Não se pode presumir que a ação do agente penitenciário, investido pelo Estado em função de vigilância, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos agentes penitenciários.

Ainda sim, tem-se que o conjunto probatório amealhado permite concluir que a finalidade do entorpecente seria a entrega a consumo de terceiros, a confirmar o teor da imputação contida na denúncia.

Com efeito, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da droga apreendida: (a) a natureza da droga; (b) forma de acondicionamento do entorpecente; e (c) local de apreensão do entorpecente.

Como se sabe, o tipo penal incriminador à espécie se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma com as outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio.

Sendo impossível apurar em conjunto a sua integralidade, há de se ponderar todas as fases em que se desenvolve esta atividade, tendo a lei se contentado, no escopo de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer uma delas, por si só, configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

Além do mais, traficante “não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas” (RF 320/237).

Também restou demonstrada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu praticou o delito previsto no artigo 33, da citada lei, nas dependências de estabelecimento prisional onde cumpre pena.

Inviável, pois, a absolvição, vez que a prova é francamente hostil ao acusado, havendo base sólida para sua condenação.

Demonstradas a autoria e a materialidade, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu.

Na primeira etapa, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, cumpre reconhecer que o réu agiu com dolo normal para a espécie, mas ostenta antecedentes desabonadores (cf. certidão de fls. 0/81, feito 0016394-44.2014), razão pela qual a pena deve exasperada em 1/6 (um sexto), totalizando 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão.

Na segunda fase, em razão da recidiva (cf. certidão de fls. 80, feito 0055760-22.2016), exaspero a reprimenda-base em 1/6 (um sexto), totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira etapa, exaspero a pena em 1/6 (sexto), diante da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, totalizando 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no piso legal, vez que ausente notícia de fortuna do réu.

Derradeiramente, anote-se que a pena carcerária deverá ser cumprida em regime

inicial fechado, em razão da reincidência do acusado.

Em decorrência da recidiva, inviável a substituição do escarmento corporal pela pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, a teor do disposto nos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública e, em consequência, condeno ALEXANDRE SANTANA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Faculto eventual apelo do réu em liberdade, salvo se custodiado por outro motivo, vez que ausentes os motivos ensejadores da prisão cautelar.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Valparaíso, 08 de fevereiro de 2022.

FERNANDO BALDI MARCHETTI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA